SENTENÇA

[Fornecimento de medicamentos]
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
0826884-65.2025.8.15.0001
AUTOR: MARIA DAS GRACAS LEITE DE ARAUJO TORREAO
REU: UNIMED C. GRANDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Visto etc.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por **MARIA DAS GRAÇAS LEITE DE ARAUJO TORREAO** em desfavor de **UNIMED C. GRANDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA**, ambas devidamente qualificadas.

A Autora alegou ser portadora de condição cardíaca e necessita realizar o exame *CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO ESTRESSE FARMACOLÓGICO*. Afirmou a petição inicial (ID 116939091) que, em virtude da alta complexidade do procedimento, optou por buscar atendimento no *Real Hospital Português*, na cidade de Recife/PE.

Relatou que o pedido de autorização do exame foi indeferido pela auditoria médica da Ré, sob a justificativa de se tratar de "REDE DE AUTO CUSTO" (ID 116940900). Sustentou a abusividade e ilegalidade da recusa.

Requereu, em sede de tutela de urgência, a imediata autorização e custeio integral do exame no local indicado, e, no mérito, a confirmação da obrigação de fazer e a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Tutela de urgência indeferida (ID 117710454).

Citada, a ré apresentou Contestação (ID 123112121), pugnando pela improcedência dos pedidos. Afirmou que o *Real Hospital Português*, escolhido unilateralmente pela Autora, não integra a rede credenciada de seu produto, sendo

classificado como hospital de *alto custo* (Rede Master), incompatível com o equilíbrio atuarial do plano contratado e que não houve recusa ao procedimento médico em si, mas sim um direcionamento para a rede básica credenciada, a qual estaria apta a realizar o exame.

Após a citação e apresentação da defesa, foi realizada Audiência Una (ID 123116187), na qual a parte Autora, apesar de devidamente intimada, restou ausente.

Réplica não apresentada, apesar de intimada.

As partes foram intimadas para se manifestarem sobre o interesse em produzir mais provas, apenas a parte Ré (ID 124574349) manifestou-se pugnando pelo julgamento antecipado do mérito.

É o relatório. Decido.

Compulsando-se os autos, verifica-se que a presente lide versa sobre matéria de fato e de direito, que, a teor dos documentos colacionados e da fase de instrução processual devidamente encerrada por manifestação da parte ré, e silêncio da parte autora, encontra-se apta para o julgamento imediato.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inquestionavelmente regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

O ponto central da pretensão autoral reside na exigência de que a operadora de saúde arque com os custos da realização do exame *CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO ESTRESSE FARMACOLÓGICO* no *Real Hospital Português*, localizado em Recife/PE.

A Autora fundamentou seu pedido na premissa de que o procedimento é urgente e que a rede credenciada local da Ré (Campina Grande/PB) não possuiria estrutura apta para sua realização, tornando o hospital em Recife a única alternativa viável.

Entretanto, a análise do conjunto probatório revela uma situação fática diversa. A própria documentação anexada à inicial e reiterada na contestação demonstra que a negativa da operadora Ré (IDs 116940900 e 123113406) não se deu em relação à cobertura do procedimento em si, mas sim em relação ao **local escolhido** para sua realização, justificada pela alegação de se tratar de "rede de alto custo" e que existiria prestador apto na "rede básica na abrangência do plano para realizar o procedimento".

Neste contexto, impõe-se a observância do regime contratual pactuado entre as partes.

A Autora é beneficiária de um plano classificado como **Básico Nacional Enfermaria** (ID 116939096 e 123112124), cuja característica fundamental é a limitação da rede credenciada aos prestadores de nível "básico", em contraposição a planos de categoria superior, como o "Master" ou similares, que oferecem acesso a hospitais de "alto custo" e de livre escolha.

O contrato de plano de saúde, ao prever diferentes categorias de planos com respectivas redes de prestadores, tem por finalidade precípua manter o equilíbrio atuarial e a sustentabilidade da mutualidade, oferecendo serviços compatíveis com a contraprestação paga pelo beneficiário.

A Cláusula 4.2, XVI, do Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares (ID 123112124, fl. 4), dispõe de maneira expressa que fica excluída da cobertura contratual as *Despesas com hospitais e entidades médicas não credenciadas*. Por sua vez, a Cláusula 1.1 da avença prevê que o objeto do contrato é a prestação de serviços na forma e modalidade definidas no instrumento e na área de ação das Unimeds do Norte/Nordeste, representando seus cooperados e entidades credenciadas.

Portanto, a recusa de custeio para a realização do exame em prestador que a Ré demonstra não integrar a rede básica contratada, e que é classificado como de alto custo, revela-se como mero exercício regular de direito por parte da operadora, em estrita observância aos limites e condições estabelecidos no contrato.

A excepcionalidade que obrigaria a operadora a custear o tratamento fora da rede credenciada (reembolso integral ou custeio em prestador particular) pressupõe, fundamentalmente, a demonstração cabal da **inexistência ou indisponibilidade de prestador ou serviço apto na rede credenciada ou de sua área de atuação**, ou a caracterização de situação de urgência/emergência sem a possibilidade de utilização da rede própria ou contratada.

Neste sentido já decidiu o TJPB:

> CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – Agravo interno – Insurgência contra decisão que negou provimento ao apelo – Hospital não credenciado – Não comprovação de inexistência de estabelecimento capacitado conveniado ao plano de saúde – Hospital escolha do paciente - Dano moral – Não configuração - Manutenção da decisão – Desprovimento. - Só se altera decisão monocrática que nega

> provimento ao apelo, quando houver no agravo interno razões claras que impliquem em reconhecimento de equívoco ou ilegalidade no julgado. Não encontrando nas razões do agravo qualquer fato novo capaz de invalidar ou modificar o entendimento do julgador monocrático, deve ser mantida a decisão, negando provimento ao recurso. - É entendimento jurisprudencial que a operadora do plano de saúde é obrigada a conceder o custeio de despesas médicas e hospitais em estabelecimento não credenciado, desde que fique demonstrado o caráter de urgência do tratamento médico, bem como a inexistência de estabelecimento capacitado conveniado ao plano de saúde para tratar da doença do paciente . - Não restando provado nos autos o evento danoso, não estará demonstrado o dano moral, uma vez que este ocorre "in re ipsa", ou seja, decorre do próprio fato ilícito.
>
> (TJ-PB - AC: 08009533420208150131, Relator.: Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, 2ª Câmara Cível, julgado em 19/06/2023).

No caso dos autos, a Autora não logrou comprovar, de forma inequívoca e contundente, a alegada indisponibilidade técnica da rede credenciada em Campina Grande/PB, ou mesmo em outra localidade na área de abrangência do seu plano, que justificasse a imposição do custeio em um hospital de livre escolha e de alto custo em outro Estado da Federação.

Ao revés, a Ré, em sua Contestação, trouxe aos autos evidências de que o procedimento solicitado, a Cintilografia do Miocárdio, é coberto pelo plano, e que o direcionamento para a rede credenciada básica é uma opção viável e contratualmente prevista.

Os documentos internos da operadora (ID 123113406 e ID 123113407) demonstram a existência de um *parecer tecnicamente favorável* à realização do exame, com a ressalva de que deveria ser efetuado na rede básica, o que, inclusive, culminou na *liberação* de um protocolo subsequente na rede (ID 123113405 - Requisição Protocolo 1923272, em 01/09/2025).

Conclui-se que a opção da Autora de buscar atendimento em um hospital específico, não credenciado ao seu plano básico e classificado como de alto custo, constitui um ato de **livre escolha e conveniência particular**, e não uma obrigação imposta à operadora por ausência de alternativa viável.

A imposição de custeio integral de um serviço em rede não contratada e de padrão superior ao que o beneficiário anuiu implicaria uma descaracterização do plano e um desequilíbrio atuarial, onerando indevidamente a coletividade de beneficiários que contratou o mesmo plano básico.

O consumidor tem a prerrogativa de escolha de prestadores, mas a responsabilidade pelo custeio fora da rede credenciada, em casos de mera conveniência e quando comprovadamente há rede apta, recai sobre ele, conforme os termos contratualmente estabelecidos.

Deste modo, ante a ausência de ato ilícito da operadora, que agiu em conformidade com o pacto e a legislação ao indicar a cobertura na rede básica credenciada e se negar a custear o exame em hospital de alto custo fora da rede, o pedido de obrigação de fazer não encontra guarida nos autos.

Diante da conclusão pela ausência de abusividade ou ilegalidade na conduta da Ré, que ofereceu o procedimento na rede básica, o pedido de condenação por danos morais deve ser julgado improcedente.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, **JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES** os pedidos iniciais.

Condeno a Autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Suspendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão do deferimento da gratuidade de justiça à Autora.

Caso seja interposto recurso voluntário, intime-se a parte contrária para contrarrazões, e após remetam-se os autos ao E. TJPB, independente de nova conclusão. Exceto, se se tratar de embargos declaratórios.

Após o trânsito em julgado, conforme disposição do art. 534 do NCPC, determino a intimação do exequente para requerer a execução do julgado e apresentar memória discriminada do cálculo, no prazo de 15 dias. Em caso de inércia, arquive-se.

Publicado e registrado eletronicamente. Intimem-se.

João Pessoa - PB , datado e assinado eletronicamente.
Luciana Celle G. de Morais Rodrigues
Juíza de Direito

Assinado eletronicamente por: LUCIANA CELLE GOMES DE MORAIS RODRIGUES
20/01/2026 08:00:26
https://consultapublica.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 131543094

26012008002634800000012

IMPRIMIR GERAR PDF